SEPTIEMBRE DE 2025

ARANCEL NOTARIAL

Ley Nº 6925
y su actualización

CAJA DE SEGURIDAD
SOCIAL para ESCRIBANOS
de la Provincia de Buenos Aires

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente
Guillermo Aníbal LONGHI

Vicepresidente 1º
Maximiliano MOLINA

Vicepresidente 2ª
Haydée Sabina PODREZ YANIZ

Secretaria de Gobierno
Carina PÉREZ LOZANO

Secretaria de Asuntos Previsionales
María Paula VELILLA

Secretario de Aportes
Diego Daniel de SAN PABLO

Secretario de Relaciones Institucionales
Carlos Agustín SÁENZ

Secretario de Administración
Francisco Eitel BARRETO PELTZER

Secretario de Informática
Andrés MARTÍNEZ (h)

Tesorera
María Beatriz AGUIRRE

Protesorero
Santiago Francisco Oscar SCATTOLINI

Consejeros

Silvina Verónica BENTO
Zulma Aurora DODDA
Juan Esteban FAL
Juan Manuel GARCÍA
Mariano Martín GUERRA
Sebastián LASSALLE
María del Pilar LLORENS ROCHA
Nelly Olga LÓPEZ*
Bruno MAUGERI
Carlos María MORELLO
Juan Matías MORRONE
Valeria Laura PEPE
Leandro Nicolás POSTERARO SÁNCHEZ
Claudio Federico ROSSELLI
María Andrea SÁNCHEZ NEGRETE
Lorena SUANNO
Susana Mabel SURACE
Juan Miguel TAMBORENEA*
Santiago Luis VASSALLO*
Sebastián VINAGRE

(*) El mandato de los consejeros de la Delegación San Isidro, Nelly Olga López, Juan Miguel Tamborenea y Karina Vanesa Salierno, fue prorrogado por resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Martín, de 27/06/2024, en la causa N° SM-11786/2024. El 01/07/2024, la consejera Karina Vanesa Salierno presentó la renuncia a su cargo. Dicha vacante fue cubierta por el consejero suplente Santiago Luis Vassallo el día 30/08/2024.

Decano Honorario del Notariado Bonaerense
Natalio Pedro ETCHEGARAY

Comisión de Interpretación de Arancel y Facturaciones Notariales

Presidente: María de los Ángeles PABLOS.
Miembros: Verónica ECHEVERRÍA; Alexis Baltazar MOLINA; Romina TRENTIN; Pablo MORRONE; Cecilia CUITIÑO; Sebastián Mariano DUSSERRE y Sebastián de SALAS.

SUMARIO

	Pág.
ADECUACIÓN DE LOS HONORARIOS FIJOS Y DE LOS TOPES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DEL ARANCEL NOTARIAL POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 25 DE JULIO DE 2025. (Vigente a partir del 1º de septiembre de 2025)	4
1. Alícuota general	4
2. Acta de requerimiento de solicitud de rúbrica de libros, matriculación de entidades	6
3. Rúbrica de libros de consorcios de copropietarios	7
4. Acta de conversión de folio protocolizado a folio real	7
5. Acta de recepción de denuncias en caso de accidentes (decreto N° 3675/1990)	7
6. Diversas gestiones como agente de retención e información en transferencias de dominio y otros actos en los que se constituyan y/ o modifiquen derechos reales	7
7. Monto de folio elaborado, certificación de copias y fotocopias	7
8. Nuevas incumbencias notariales	7
- Códigos registrables	7
- Códigos no registrables	8
- Código 800	8
- Nuevas incumbencias que no requieren código para su declaración	9
HONORARIO POR ACTUACIONES EN LA CONFECCIÓN DE CONTRATOS Y/O INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS EN ACTOS SIN TRANSMISIÓN DE DOMINIO.	11
HONORARIO APLICABLE A ESCRITURAS EN MONEDA EXTRANJERA Y OPERACIONES EN PESOS DIFERIDAS.	12
DIVERSAS GESTIONES COMO AGENTE DE INFORMACIÓN Y RETENCIÓN EN TRANSFERENCIAS DE DOMINIO.	14
ANTECEDENTE. Ley N° 6925. Arancel Notarial. (Promulgada en 1964)	15

OBJETO
Muy importante. Nuevos valores de aranceles a partir del 01/09/2025.

La Plata, 4 de agosto de 2025.

Estimado/a colega:

Por la presente ponemos en su conocimiento que el Consejo Directivo, en su sesión de fecha 25 de julio de 2025, ha evaluado la necesidad de realizar una actualización de los **valores para los honorarios fijos y montos mínimos y máximos, que surgen de la ley N° 6925.**

En consecuencia, ha determinado un incremento de los mismos cuyo detalle se adjunta a la presente, siendo su aplicación **a partir del 1° de septiembre del año 2025.**

Oportunamente, se realizará la publicación en el sitio web institucional de la Tabla de Actos Notariales actualizada y su incorporación al SiEsBA (Sistema de Presentación de Escribanos).

Sin otro motivo particular, saludamos muy atentamente.

Not. Diego D. de SAN PABLO
Secretario de Aportes

Not. Guillermo Aníbal LONGHI
Presidente

ADECUACIÓN DE LOS HONORARIOS FIJOS Y DE LOS TOPES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DEL ARANCEL NOTARIAL, CON VIGENCIA DESDE EL 01/09/2025

1. ALÍCUOTA GENERAL

Art. 2° - Sustitúyase la última parte con un honorario mínimo de $ 891.000.

Art. 4° -

A) Honorarios modificados por la Circular 50/81 y sus modificaciones

1. Sociedades: en las escrituras o instrumentos de **constitución, transformación, fusión, escisión, prórroga, renovación, adecuación, aumento o reducción de capital, sindicación de acciones, liquidación y disolución de sociedades civiles y comerciales, de emisión de debentures**, se aplicará la siguiente escala:

Hasta $ 280.665.000, el 1%.
Más de $ 280.665.001, $ 2.806.650 más el 0,50% sobre el excedente de aquella cifra.
El honorario mínimo será de $ 891.000.

La presente escala no es acumulativa y su aplicación se hará con sujeción a las siguientes bases:

1.a.) Sobre el capital fijado, aumentado, reducido, retirado, adjudicado o liquidado;
1.b.) Las escrituras de aumento de capital por revalúo contable o de activos, emisión, rescate o canje de acciones, tributarán el veinticinco por ciento (25%) del honorario de esta escala sobre el monto del revalúo, emisión, rescate o canje;
1.c.) Las escrituras de reglamento de gestión respecto de los fondos comunes de inversión devengarán un honorario equivalente al cincuenta por ciento (50%) del fijado en la escala. El monto de los capitales integrados por la sociedad gerente y la sociedad depositaria, determinará el importe sobre el cual se aplicará la alícuota en las mencionadas escrituras de reglamento de gestión.

2. Hipotecas: en las escrituras de constitución de hipotecas o gravámenes por **refinanciación de pasivos con motivo de créditos que otorguen las entidades financieras**, el honorario profesional será del 1% sobre el monto del acto hasta $ 679.864.186; de $ 679.864.186 en adelante, $ 6.798.643 más el 0,25% sobre el excedente.
El honorario mínimo será de $ 318.088.

3. Buques

a) En todas las operaciones que versen sobre buques de mayor porte se aplicará la siguiente escala: hasta $ 679.864.186, el 1% sobre el monto del acto; de $ 679.864.186 en adelante, $ 6.798.643 más el 0,25% sobre el excedente. El honorario mínimo será de $ 870.062.

b) En las operaciones que se instrumenten sobre embarcaciones de menor porte deportivas o de esparcimiento que deban inscribirse en el Registro Especial de Yates (REY), se aplicará la siguiente escala: hasta $ 65.488.500, el 1%; de $ 65.488.501 en adelante, $ 654.886 más el 0,50% sobre el excedente. El honorario mínimo será de $ 594.000.

B) Reglamento de afectación a derecho real de propiedad horizontal (según resolución de Consejo Directivo N° 1690 de fecha 9 de marzo de 2018)

Hasta $ 90.000.000, el 1%.
De $ 90.000.001 en adelante, $ 900.000 más el 0,50% sobre el excedente.
Honorario mínimo, $ 891.000.

C) Cesión, subrogación y renuncia de derechos, acciones y créditos. Derechos reales sobre muebles. Locación

Hasta $ 35.640.000, el 1%.
De $ 35.640.001 en adelante, $ 356.400 más el 0,50% sobre el excedente.
Honorario mínimo, $ 297.000.

Art. 5° - Protocolización de declaratoria de herederos, testamentos, hijuelas y otros instrumentos públicos

Hasta $ 16.706.250, $ 891.000.
Desde $ 16.706.251 hasta $ 149.688.000, $ 891.000 más el 0,50% sobre el excedente del límite mínimo.
De $ 149.688.001 en adelante, $ 1.555.909 más el 0,25% sobre el excedente.
Si el monto no fuera determinable, el honorario será de $ 891.000 a $ 1.555.909.

Art. 6° - Sustitución y refuerzo de garantía

La escritura de sustitución de garantía devengará un honorario del 1,5% sobre el importe de la obligación.
En las escrituras de refuerzo de garantía se aplicará la alícuota del 0,50% sobre el importe de la obligación garantizada. Si dicho valor fuere superior a $ 66.825.000, el honorario será de $ 467.776 más el 0,20% sobre el monto de la obligación que excediere aquel límite.
El honorario mínimo será de $ 318.088.

Art. 7° - Poderes: a) Especial un solo asunto y sustitución, $ 47.520.
Especial varios asuntos, $ 65.340.
General para asuntos judiciales, $ 83.160.
Amplios de administración y/ o disposición, $ 112.860.
Por cada otorgante que exceda de uno, $ 14.256.
b) Revocatoria o renuncia de mandato, $ 47.520.

Protestos: c) Hasta $ 494.506, $ 94.892. De $ 494.506 en adelante, $ 94.892 más el 5‰ sobre el excedente del límite. Por cada nueva notificación o diligencia o por cada firma que excediere se cobrará $ 24.325.

Actas de notoriedad y protesta: d) En la Escribanía, de $ 74.250 a $ 252.450. Si se otorgaran fuera de ella, de $ 210.375 a $ 1.306.800.

Notificaciones: e) $ 103.950.

Comunicaciones, recibos, extinción de derechos reales, finiquitos, cartas de pago y liberaciones sin cargo: f) Hasta $ 594.000, $ 184.437. De $ 594.001 en adelante, $ 184.437 más el 3‰ sobre el excedente.
Liberaciones sin cargo, $ 74.844. Liberaciones de más de un lote o unidad, $ 33.057 por cada lote o unidad.

Testamento por acto público: g) De $ 196.466 a $ 1.871.100.

Reconocimiento de hijos, discernimiento de tutela y curatela: i) $ 168.400.

Aceptación de herencia: j) $ 168.400.

Modificación de actos y contratos: k) De $ 79.834 a $ 2.806.650.

Compromiso arbitral: l) $ 233.888.

Actas de rifas, sorteo, asamblea, comisión y de comprobación y pérdida de títulos: m) De $ 149.688 a $ 1.403.326.

Certificaciones de firmas, contratos, envíos de correspondencia, vida: n) Firmas: $ 8.108 por cada firma más $ 6.861 por cada firma que excediere en el instrumento.
Carácter que inviste el firmante, $ 6.861.
Contrato o acta, $ 18.712.

Envíos de correspondencia $ 16.216.
Vida, $ 20.790.
El Escribano podrá percibir además el arancel por Acta labrada en el Libro de Requerimientos como un folio de actuación más (resolución de Consejo Directivo del 08/06/1984).

Autorizaciones a menores de edad: ñ) $ 40.541 hasta $ 224.532.

Cargo en escrito: o) $ 65.340.

Testimonios de protestos o segundos testimonios: p) Protestos, $ 31.810 por foja; Segundos testimonios, $ 31.810 por foja.

Testimonios o certificación de asientos de libros o actas: q) $ 31.810.

Legajos de loteos: r) Hasta 30 lotes, $ 61.747. De 31 a 100 lotes, $ 61.747 más $ 3.119 por cada lote.
Más de 100 lotes, $ 276.923 más $ 3.119 por cada lote.
Inscripción de libretas, $ 37.422.
Transferencia de libreta, $ 61.747.
Todo sin perjuicio de lo que corresponda de conformidad al artículo 12 del arancel.

Licitaciones: u) Honorario mínimo, $ 205.822.

Declaración de obra nueva: v) De $ 149.688 a $ 402.287.

Automotores: w) $ 112.266.

Art. 8° - Fecha cierta: hasta $ 6.008.459, $ 80.190. De $ 6.008.460 en adelante, $ 80.190 más el 5‰ sobre el excedente. Cuando el documento no indicare cantidad se cobrará un honorario convencional.

Transcripción, inserción o protocolización de documento privado: en ningún caso, con excepción del supuesto previsto en el párrafo final de esta norma, el honorario excederá de $ 1.683.990. Cuando se otorguen escrituras de transcripción, o inserción o protocolización de documentos privados con la concurrencia de todas las partes, el autorizante percibirá el honorario que hubiere correspondido si el acto o contrato contenido se hubiere formalizado en documento notarial.

Art. 9° - Monto imponible para actos determinados:
Inc. a) Afectación a Bien de Familia (actualmente Vivienda), alícuota del 1% de la valuación.
Incs. b) y c) Honorario mínimo, $ 261.954.

Art. 10 - Documentos habilitantes: $ 11.227 por cada foja.

Art. 12 - Diligenciamiento de certificados: hasta $ 2.079.000, $ 89.100. De $ 2.079.001 en adelante, $ 89.100 más el 2‰ sobre el excedente.
En caso de varios juegos se cobrará no menos de $ 89.100 por cada uno. Máximo, hasta $ 1.234.926.

Art. 13 - Relaciones de títulos:
a) Hasta $ 2.079.000, $ 89.100.
b) De $ 2.079.001 a $ 326.700.000, $ 89.100 más el 2‰ sobre el excedente.
c) Más de $ 326.700.001, $ 738.342 más el 1‰ sobre el excedente.

2) ACTA DE REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE RÚBRICA DE LIBROS, MATRICULACIÓN DE ENTIDADES

En la notaría, $ 79.834; fuera de ella, $ 190.229.
Atestación en libros encuadernados, $ 20.582 por cada libro.
Atestación de hojas movibles, $ 20.582 como mínimo más $ 1.247 por cada hoja que exceda de 100.
Ello no comprende la autenticación o certificación de los documentos que se acompañan a la misma.

Trámite a cumplir ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas: para sociedades matriculadas, $ 31.185; para sociedades no matriculadas, $ 56.134.

3) RÚBRICA DE LIBROS DE CONSORCIOS DE COPROPIETARIOS

1. **Por actas de requerimiento** de rúbrica de libros de consorcios de copropietarios cuando se otorgaren: en la notaría, $ 104.159; fuera de la notaría, $ 201.456
2. **Atestación en libros encuadernados:** por libro, $ 41.165.
3. **En hojas móviles:** $ 41.165 más $ 1.247 por cada hoja que exceda de 100.
4. **Trámite a cumplir ante el Registro:** consorcios matriculados: $ 59.875; consorcios no matriculados: $ 79.834.

4) ACTA DE CONVERSIÓN DE FOLIO PROTOCOLIZADO A FOLIO REAL

1. Acta de conversión de las inscripciones de folio protocolizado a folio real, $ 209.563.
2. Por la confección de cada matrícula que acceda a las transmisiones de dominio y por cada matrícula siguiente a la primera en los casos de conversión de folio protocolizado a folio real, $ 74.221.

5) ACTA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS EN CASO DE ACCIDENTES (decreto N° 3675/1990)

Se resuelve fijar por estas intervenciones profesionales el siguiente arancel: honorario mínimo determinado, $ 51.916 (más costo de matriz y testimonio).

6) DIVERSAS GESTIONES COMO AGENTE DE RETENCIÓN E INFORMACIÓN EN TRANSFERENCIAS DE DOMINIO Y OTROS ACTOS EN LOS QUE SE CONSTITUYAN Y/O MODIFIQUEN DERECHOS REALES

Por tales conceptos, el notario podrá percibir el 1% sobre el monto o valuación fiscal de la operación, con un mínimo de $ 334.125 y un máximo de $ 3.742.200.

7) MONTO DE FOLIO ELABORADO, CERTIFICACIÓN DE COPIAS Y FOTOCOPIAS

Folio elaborado de matriz, testimonio y certificaciones, $ 6.237 a percibir por cada uno de ellos, a lo que se le adicionará el costo de adquisición del folio. Y por la certificación de copias y fotocopias, primera foja $ 7.484, y por cada foja siguiente que corresponda a un mismo texto, $ 2.495.

8) NUEVAS INCUMBENCIAS NOTARIALES

CÓDIGOS REGISTRABLES

Art. 2° - Ley N° 6925. Honorario mínimo de $ 891.000, se aplica para los siguientes actos:

- **Transmisión de usufructo.**
- **Transmisión de uso.**
- **Constitución de derecho real de superficie.**
- **Transmisión derecho real de tiempo compartido.**
- **Transmisión de derecho real de sepultura.**
- **Protocolización de subasta judicial de usufructo** (arts. 2° y 17 de la ley N° 6925).
- **Protocolización de subasta judicial de uso** (arts. 2° y 17 de la ley N° 6925).
- **Adjudicación de nuda propiedad por división de condominio (*)**.
- **Adjudicación de usufructo por división de condominio (*)**.

(*) Nota: en estos dos últimos casos, si la adjudicación se formaliza en un solo acto, el mínimo a aplicar será de $ 891.000 y no la suma de ambos.

Art. 4° - Punto B de la presente adecuación. Ley N° 6925: hasta $ 66.825.000, el 1%; de $ 66.825.001 en adelante, $ 668.250, más el 0,50% sobre el excedente. Honorario mínimo $ 623.700.

Se aplica a los siguientes actos:

- Afectación a derecho real de tiempo compartido.
- Afectación a derecho real de cementerio privado.
- Afectación a derecho real de conjunto inmobiliario.
- Modificación de reglamento de conjunto inmobiliario.

Art. 7° - Ley 6925:

Inc. f) - Escala: hasta $ 594.000, $ 184.437. De $ 594.001 en adelante, $ 184.437 más el 3‰ sobre el excedente.
Liberaciones sin cargo, $ 74.844.
Más de un lote o unidad, $ 33.057 por cada uno.

Se aplica a los siguientes actos:

- Extinción de derecho real de superficie.
- Desafectación de derecho real de tiempo compartido.
- Desafectación de derecho real de cementerio privado.
- Desafectación de derecho real de conjunto inmobiliario.

Inc. k) - **Subrogación real de afectación a vivienda** (art. 7°, inc. k) de la ley N° 6925): de $ 79.834 a $ 2.806.650.

Pacto de convivencia: existencia, modificación, rescisión y extinción: honorario de $ 79.834 a $ 2.338.875.

CÓDIGOS NO REGISTRABLES

- Convenciones matrimoniales: honorario de $ 79.834 a $ 2.806.650.

- **Modificación del Régimen Patrimonial del Matrimonio:** honorario de $ 243.244 a $ 2.806.650.

- **Consignación extrajudicial de sumas de dinero:** hasta $ 43.065.000, el 1%. De $ 43.065.001 en adelante, $ 430.650 más el 0,50% sobre el excedente. Honorario mínimo, $ 317.790.

- **Recibo de consignación extrajudicial de sumas de dinero** (art. 7°, inc. f), de la ley N° 6925): hasta $ 594.000, $ 184.438. De $ 594.001 en adelante, $ 184.438 más el 3‰ sobre el excedente.

- **Intervención notarial en títulos valores** (art. 11 de la ley N° 6925): el escribano fijará el que estime corresponder.

- **Inventario en derecho real de usufructo** (art. 2° de la ley N° 6925): honorario mínimo de $ 891.000.

CÓDIGO 800

- Constitución de asociaciones civiles: hasta $ 16.061.760, el 1%. De $ 16.061.761 en adelante, $ 160.618 más el 0,50% sobre el excedente. Honorario mínimo, $ 141.372.

- Constitución de fundaciones: hasta $ 16.061.760, el 1%. De $ 16.061.761 en adelante, $ 160.618 más el 0,50% sobre el excedente. Honorario mínimo, $ 141.372.

- **Consentimiento de menor de edad de 16 a 18 años:** $ 51.768.

- Convenio de administración de bienes de menor: $ 114.286.

- Notificación al acreedor de consignación extrajudicial (art. 7°, inc. e) de la ley N° 6925): $ 103.950.

- Contrato de transacción: hasta $ 43.065.000, el 1%. De $ 43.065.001 en adelante, $ 430.650 más el 0,50% sobre el excedente. Honorario mínimo, $ 317.790.

- **Constitución de garantías unilaterales:** hasta $ 43.065.000, el 1%. De $ 43.065.001 en adelante, $ 430.650 más el 0,50% sobre el excedente. Honorario mínimo, $ 317.790.

- **Transferencia de título valor:** hasta $ 43.065.000, el 1%. De $ 43.065.001 en adelante, $ 430.650 más el 0,50% sobre el excedente. Honorario mínimo, $ 317.790.

- **Acuerdo sobre delegación del ejercicio de la responsabilidad parental al progenitor afín:** de $ 123.493 a $ 252.450.

- **Consentimiento para reproducción asistida** (art. 8° de la ley N° 6925): en ningún caso el honorario excederá de $ 1.262.250.

NUEVAS INCUMBENCIAS QUE NO REQUIEREN CÓDIGO PARA SU DECLARACIÓN

- Inscripción de pactos de convivencia en las uniones convivenciales: Arancel art. 21 (Ley 6925) última parte.

- **Inscripción de administradores de consorcios, Ley Provincial N° 14.701**:
Consorcios matriculados, $ 59.875.
Consorcios no matriculados, $ 79.834.

- Sociedades por acciones simplificadas (SAS):
Constitución: con modelo predeterminado: establecer un arancel de $ 116.009 (incluye certificación de firma en documento digital y de copia digital); con modelo libre: establecer un arancel de $ 158.420 (incluye certificación de firma en documento digital y de copia digital).
Inscripción: establecer un arancel del 15% adicional sobre el honorario de la constitución.

- Certificación de firma digital: $ 14.850 por la primera firma y $ 10.990 por cada firma siguiente, más $ 16.336 por proceso de digitalización.

- Certificación de copia digital: primera foja, $ 11.286, y por cada foja siguiente que corresponda a un mismo texto, $ 3.862, más $ 16.336 por proceso de digitalización.

- Certificación de firma en documento digital: establecer un arancel de $ 65.340 por firmante y por todo concepto.

- Actos de autoprotección: de $ 130.978 a $ 1.247.400.

PLUS POR URGENCIA: en todos los casos el escribano podrá adicionar al arancel el 30% de la presente escala, cuando su intervención se deba realizar en forma urgente, entendiéndose por tal la necesidad del requirente en la labor encargada.

PLUS POR HORA/S EXCEDENTE/S: en aquellos supuestos donde la diligencia notarial (actos de cualquier tipo e incluso las actas de inventario y/o inventarios) demande más de dos horas, el notario podrá cobrar un plus por hora excedente equivalente al arancel mínimo fijado en el artículo 7°, incisos d, e y m.

MÚLTIPLES ACTUACIONES EN LA CONFECCIÓN DE DISTINTOS CONTRATOS Y/O INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS EN ACTOS SIN TRANSMISIÓN DE DOMINIO: el notario podrá percibir un UNO POR CIENTO (1%) calculado sobre el monto de la operación, estableciendo un mínimo de $ 334.125 y un máximo de $ 3.742.200.

Honorario por actuaciones en la confección de contratos y/o instrumentos públicos y/o privados en actos sin transmisión de dominio.

Honorario aplicable a escrituras en moneda extranjera y operaciones en pesos diferidas.

Diversas gestiones como agente de información y retención en transferencias de dominio.

CABEZAL 1, N° 2, SOIN 2025

OBJETO

Muy importante. Arancel notarial: múltiples actuaciones en la confección de distintos contratos y/o instrumentos públicos y/o privados no comprendidas en la resolución del Consejo Directivo de fecha 21 de febrero de 2003.

La Plata, 10 de junio de 2025.

Estimado/a colega:

Nos dirigimos a usted a efectos de informarle que en la sesión de Consejo Directivo de fecha 30 de mayo del corriente año se ha resuelto la incorporación de un arancel "MÚLTIPLES ACTUACIONES EN LA CONFECCIÓN DE DISTINTOS CONTRATOS Y/O INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS NO COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2003 (diversas gestiones como agente de retención e información en transferencias de dominio y otros actos en los que se constituyen y/o modifiquen derechos reales)", **con vigencia partir de su publicación**.

A continuación, se transcribe el texto aprobado:

«VISTO:

La propuesta realizada por la Comisión de Arancel y Facturación Notariales de incorporar un arancel por múltiples actuaciones en la confección de distintos contratos y/o instrumentos públicos y/o privados en actos sin transmisión de dominio;

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones que conlleva la etapa preparatoria hasta incluso con posterioridad a la confección, lo que en algunas ocasiones se vuelve tedioso y complicado para el notario pero imprescindible para el fin de confeccionar el instrumento que le dé seguridad jurídica a todas las partes, es que resultaría justa su percepción, esto incluiría a modo de ejemplo: asesoramiento, reuniones varias, averiguaciones externas a la función propia del notario, confección de actos que se vuelcan en libros contables entre otros, en actos como constitución de sociedades, artículo 60, actos de autoprotección, mutuos, boletos, cesiones, reglamento de propiedad y su modificación, entre otros;

Que el Comité Ejecutivo en sesión de fecha 24 de abril ha elevado con opinión favorable el proyecto;

Por ello, ***el Consejo Directivo del Colegio Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en uso de las facultades que le acuerdan el decreto-ley N° 9020/1978,***

RESUELVE:

1. Se aprueba, para ser incorporado en la Adecuación de Arancel y Facturación Notarial con vigencia ***a partir de su publicación: "MÚLTIPLES ACTUACIONES EN LA CONFECCIÓN DE DISTINTOS CONTRATOS Y/O INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS NO COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2003*** *(diversas gestiones como agente de retención e información en transferencias de dominio y otros actos en los que se constituyen y/o modifiquen derechos reales): el notario podrá percibir un* ***UNO POR CIENTO (1 %)*** *calculado sobre el* ***monto de la operación****, estableciendo un* ***mínimo de pesos 278.438*** *y un* ***máximo de pesos 3.118.500****."*

2. De forma.

Registrada bajo el número N° 35390/2025. Consejo Directivo.»

Sin otro motivo particular, saludamos atentamente.

Not. Diego D. de SAN PABLO
Secretario de Aportes

Not. Guillermo Aníbal LONGHI
Presidente

CABEZAL 1, N° 5, SOIN 2023

OBJETO
Se recuerdan los criterios de actualización
de los aranceles y honorarios notariales.
Operaciones en moneda extranjera y en pesos diferidas.

La Plata, 24 de julio de 2023.

Estimado/a colega:

Nos dirigimos a usted a efectos de recordarle que por resolución del Consejo Directivo N° 2094/2021, modificada por su similar N° 2364/2023, se establecieron pautas de actualización de honorarios notariales aplicables a todos los actos, contratos y operaciones, sea que los mismos hayan sido pactados en pesos o en moneda extranjera, y cuyos montos se encuentren desactualizados, dada la depreciación monetaria e inflación.

A continuación, transcribimos la resolución actualizada:

«COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Resolución Consejo Directivo N° 2364/2023

VISTO: la resolución de Consejo Directivo N° 2094 de fecha 23 de abril del año 2021 sobre actualización del honorario correspondiente en operaciones pactadas en moneda extranjera y en pesos diferida, y

CONSIDERANDO:

Que la misma contempla solo al honorario del acto, quedando excluidos otros rubros arancelarios;

Que a fin de mantener un criterio uniforme de actualización respecto de todos los rubros contenidos en la Ley Arancelaria, surge la necesidad de modificar la anterior normativa sobre el tema;

Que corresponde considerar a la presente como complementaria de la Resolución de CD N° 2094/2021 citada;

Que el artículo 3 de la ley N° 6925 establece que "Para determinar el honorario, el monto de cada acto o contrato u operación de carácter oneroso o gratuito, se considerará realizado sobre las siguientes bases: A) Precio estipulado, importe del préstamo o valor de la obligación. B) Valor resultante de libros rubricados u otras constancias fehacientes. C) Valuación fiscal para el pago del impuesto inmobiliario o la especial para la determinación del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes. En todos los casos se tomará el mayor valor, precio o importe (…)".

Que en consecuencia dicha norma fija las bases para la determinación del cálculo del honorario profesional notarial estableciendo las pautas objetivas que surgen de su enumeración, pero dejando normativamente establecido que se trate del precio o de la valuación, siempre se estará al mayor valor asignado al contrato, al que se atribuye un carácter autónomo.

Que el artículo 1255, segundo párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación establece que "(…) Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios (…)".

Que el artículo 22 de la Ley Arancelaria autoriza al Consejo Directivo a interpretar los alcances del art. 3 y establecer las pautas a considerar para determinar ese mayor valor.

Que tratándose de operaciones en las cuales el precio estipulado, importe del préstamo o valor de la operación del contrato esté pactado en moneda extranjera, el Notario podrá percibir el importe de la factura en la moneda pactada en el contrato, todo de acuerdo a lo previsto en el art. 765 del CCN que dice: "para el supuesto de que no pudiera adquirirse la divisa extranjera el obligado al pago cumple entregando, la cantidad de pesos necesarios para satisfacer la obligación, liquidados de acuerdo a los mecanismos financieros autorizados por el Gobierno Nacional."

Que en aquellas operaciones en las cuales el precio pactado se encuentre en pesos, se debe establecer la posibilidad de que a los efectos del cálculo de aranceles y honorarios se actualicen los mismos en base a parámetros vinculados con la operación a realizar.

Que la Comisión de Interpretación de Arancel y Facturaciones Notariales se ha reunido el 2 de diciembre del corriente año y recomienda su adecuación.

El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en uso de las facultades que le acuerdan los arts. 10 de la ley N° 6983, reformada por ley N° 12.172, y 100 inc. 14 del decreto-ley N° 9020/1978,

RESUELVE:

1. Se toma conocimiento y se aprueba la modificación de la resolución N° 2094/2021 quedando redactada de la siguiente manera:

"Que de acuerdo a los artículos 100, inc. 4 del decreto-ley N° 9020/1978 y 22 de la ley N° 6925, el mayor valor entre el precio y la valuación fiscal tomados como base de cálculo **para determinar los aranceles y honorarios profesionales** por la retribución del servicio profesional se ajustará a lo siguiente:

a) En operaciones en las cuales el precio estipulado, importe del préstamo o el valor de la obligación esté pactada en moneda extranjera, **los aranceles y honorarios profesionales** podrán ser abonados al notario en la moneda pactada en el contrato. Para el supuesto de que no pudiera adquirirse la divisa extranjera, el obligado al pago cumplirá entregando la cantidad de pesos necesarios para satisfacer la obligación, liquidados de acuerdo a los mecanismos financieros autorizados por el Gobierno Nacional (por ejemplo, al valor del dólar Bolsa y/o del contado con liquidación), y/o cualquier otro parámetro que en el futuro se establezca.

b) En operaciones en las cuales el precio estipulado, importe del préstamo o valor de la obligación del contrato se encuentre pactada en pesos, **los aranceles y honorarios profesionales** podrán adecuarse conforme el índice informado por la Cámara Argentina de la Construcción y/o cualquiera otro organismo que en el futuro lo reemplace, vigente al momento de prestarse el servicio profesional.

c) Para establecer los aranceles y honorarios profesionales se tomará en todos los casos el mayor valor que resulte de las bases establecidas precedentemente".

Asimismo, y con la finalidad de proveer de una herramienta para la aplicación de apartado 2 de la resolución citada, se recuerda que en el Escritorio Digital se encuentra disponible la **"Calculadora para actualización de aranceles"** que le permitirá ajustar por el índice sugerido un valor a consignar, con una fecha de origen y otra de finalización de la actualización, permitiéndole obtener el monto actualizado.»

Sin otro motivo particular, saludamos muy atentamente.

Not. Not. Andrés MARTÍNEZ (h)
Secretario de Aportes

Not. Diego Leandro MOLINA
Presidente

CABEZAL 1, N° 1, SOIN 2003

OBJETO

Facturación Notarial. Actualización y modificación. Diversas gestiones como Agente de Retención e Información en transferencias de dominio y otros actos en los que se constituyan y/o modifiquen derechos reales. Por tales conceptos, el notario podrá percibir el 1% sobre el monto o valuación fiscal de la operación, con un mínimo de $ 115 y un máximo de $ 1500. Resolución del Consejo Directivo.

La Plata, marzo de 2003.

Estimado colega:

Nos dirigimos a usted con referencia al tema enunciado en el objeto de la presente, a fin de poner en su conocimiento, el texto de la Resolución adoptada al respecto por el Consejo Directivo de la Institución.

"La Plata, 21 de febrero de 2003.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

1) Determinar que, en los casos en que el notario deba dar cumplimiento a obligaciones formales, en su carácter de Agente de Retención e Información, y por los trámites y gestiones relacionados con informes, controles, consultas, retenciones, pagos y liberaciones vinculados con los impuestos, tasas y contribuciones, relativos a los inmuebles objeto del acto o contrato, tendrá derecho a percibir el 1% sobre el monto o Valuación Fiscal de la operación, con un mínimo de $ 115 y un máximo de $ 1500.

2) Quedan incluidas en los actos enumerados en el punto anterior, la totalidad de las funciones realizadas como agente de retención e información en las distintas entidades, quedando en consecuencia subsumida en la retribución la suma a percibir por confección de planillas para la AFIP.

3) Derogar el Art. 1° de la Resolución del Consejo Directivo del 16/09/88 y sus respectivas actualizaciones, así como también la Resolución del Consejo Directivo del 19 de mayo del año 2000.

4) Determinar como fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución el 1° de marzo de 2003.

5) Incorpórese al Arancel Notarial y comuníquese al notariado.

Fdo.: Not. Carmen S. E. Magri, Vicepresidente 1°. Not. Spiro Matías Ungaro, Secretario".

Saludamos a usted atentamente.

Not. Spiro Matías UNGARO
Secretario

Not. Alberto Félix JULIANO
Presidente

ANTECEDENTE

Ley N° 6925
Arancel Notarial

(Promulgada en 1964)

Arancel Notarial
LEY N° 6925

Ámbito y alcance de la ley

Artículo 1° - Los escribanos que actúen en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, percibirán sus honorarios con sujeción a las normas de la presente ley. Su aplicación constituye un derecho irrenunciable de los escribanos y a la vez una obligación inexcusable para ellos y para las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que requieran sus servicios.

Honorario mayor o menor al fijado

Los escribanos podrán percibir un honorario inferior al fijado en aquellos actos o contratos para cuya prueba o eficacia jurídica no se requiera escritura pública; o superior, en este caso con la conformidad expresa del rogante, cuando las características o circunstancias del acto o su documentación notarial lo justifiquen.

Alícuota general

Art. 2° - La actividad fedataria o profesional de los escribanos traducida en documentos cuyos honorarios no se hallaren de otra manera establecidos en la presente ley, será remunerada con el importe que resulte de la aplicación de la alícuota del dos por ciento sobre el monto del acto o contrato, determinado con arreglo a las bases contenidas en el artículo 3°, con un mínimo de dos mil pesos moneda nacional ($ 2.000 m/n).

Monto imponible

Art. 3° - Para determinar el honorario, el monto de cada acto o contrato u operación de carácter oneroso o gratuito, se considerará realizado sobre las siguientes bases:

a) Precio estipulado, importe del préstamo o valor de la obligación.

b) Valor resultante de libros rubricados u otras constancias fehacientes.

c) Valuación fiscal para el pago del impuesto inmobiliario o la especial para la determinación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes.

En todos los casos se tomará el mayor valor, precio o importe.

Para la determinación del valor del acto o contrato se tendrán en cuenta, si así correspondiere por su naturaleza, los plazos y prórrogas previstos. Si no existiere plazo se tomará el que determinare la ley impositiva aplicable.

En las divisiones de hipotecas el monto estará dado por el de la deuda que se divida.

Si no fuera posible fijar valores se tomará el que las partes declaren bajo juramento. Cuando tal

imposibilidad sólo fuera momentánea, el escribano podrá exigir un pago provisorio, a cuenta del honorario que correspondiera, tomando como base los elementos de juicio con que contare y sujetándose estrictamente a las prescripciones de la presente ley.

Sociedades. Reglamento de copropiedad y administración. Cesión, subrogación y renuncia de derechos, acciones y créditos. Derechos reales sobre muebles. Locación

Art. 4° - Por los documentos de constitución, transformación, prórroga, renovación parcial o total, disolución y liquidación de sociedades civiles y comerciales, aumento o reducción de capitales, emisión de acciones o de debentures y protocolización de actas de asambleas o directorios por las que se resuelvan tales actos; reglamentos de copropiedad y administración; cesión, subrogación o renuncia de derechos, acciones y créditos; constitución de derechos reales sobre bienes muebles, contratos de locación de cosas, servicios y obras y fianzas, la retribución del escribano se establecerá aplicando la siguiente escala:

Hasta $ 500.000 m/n, el 1 por ciento.

De $ 500.001 m/n en adelante, $ 5000 m/n más el 0,50 por ciento sobre el excedente.

Monto imponible

La determinación del monto o de la operación instrumentada se hará con sujeción a las siguientes bases:

a) Sobre el capital fijado, autorizado, aportado, aumentado, revaluado, reducido, retirado, adjudicado o liquidado.

b) En las escrituras de constitución de sociedades anónimas sobre el capital autorizado, si se encomienda al escribano la redacción de los estatutos y labores intelectuales conexas, o sobre el capital suscrito solamente si la misión de aquél se redujere a dar forma notarial a la constitución, siempre que los respectivos estatutos establecieren la obligación de elevar a escritura pública las actas de emisión de acciones; caso contrario se tomará como base el importe del capital autorizado.

c) En las escrituras de aumento del capital autorizado de sociedades anónimas, sobre el monto de capital que se emite o sobre el total de dicho aumento, según exista o no la obligación de elevar a escritura pública los documentos acreditativos de las emisiones correspondientes.

d) Las escrituras que tengan por objeto dar la forma exigida a las actas de emisión de acciones pertenecientes a sociedades que hubieren abonado los honorarios correspondientes a la constitución o aumento respectivo sobre el capital autorizado, devengarán el honorario equivalente al 25 por ciento de la escala.

e) Las escrituras de revalúos de activos, las de protocolización de actas de canje o rescate de acciones, y las de reglamentos de gestión respecto de los fondos comunes de inversión devengarán también un honorario equivalente al 25 por ciento del fijado en la escala. El monto de los capitales integrados por la sociedad "gerente" y la sociedad "depositario" determinará el importe sobre el cual se aplicará la alícuota en las mencionadas escrituras de "reglamentos de gestión".

El honorario mínimo por la instrumentación de los actos o contratos a que se refiere el presente artículo será de mil pesos moneda nacional ($ 1000 m/n).

Protocolización de declaratoria de herederos. Testamentos, hijuelas y otros instrumentos públicos

Art. 5° - El honorario correspondiente a las escrituras de protocolización de declaratorias de herederos, testamentos, hijuelas u otros instrumentos públicos emanados de otras jurisdicciones se determinará por aplicación de la siguiente escala no acumulativa:

Hasta $ 100.000 m/n, $ 1000 m/n.

De $ 100.001 m/n hasta $ 500.000 m/n, $ 1000 m/n más el 0,50 por ciento sobre el excedente del límite mínimo.

De $ 500.001 m/n en adelante, $ 3000 m/n más el 0,25 por ciento sobre el excedente.

Si el monto o valor del acto o contrato contenido en el documento objeto de la protocolización no fuere determinable, el honorario se graduará entre $ 1000 y $ 3000 m/n.

Sustitución y refuerzos de garantía

Art. 6° - Las escrituras de sustitución de garantía devengarán un honorario equivalente al 1,50 por ciento del importe de la obligación. En las escrituras de refuerzo de garantía, hayan o no sido previstas en el documento de constitución, el honorario se determinará por aplicación de la alícuota del 0,50 por ciento sobre el importe de la obligación garantizada. Si dicho valor fuere superior a $ 1.000.000 m/n, el honorario será de $ 5000 m/n más el 0,20 por ciento sobre el monto de la obligación que excediere aquel límite. El honorario mínimo será de $ 1500 m/n.

Art. 7° - El honorario de los siguientes actos y contratos queda establecido en los importes que a continuación se expresan:

Poderes

a) Por poderes especiales para un solo asunto, sustitución de los mismos y venias, $ 500 m/n; especiales para varios asuntos determinados, $ 750 m/n; generales para asuntos judiciales, $ 1000 m/n, y generales para actos de administración y/o disposición, $ 1500 m/n.

Estos honorarios rigen para un solo otorgante; si fueren más de uno se cobrará $ 100 m/n para cada uno que excediere. Las escrituras de poder para cobro de jubilaciones y pensiones gozarán de una reducción del 50 por ciento.

Revocatoria y renuncia de mandatos

b) Por la revocatoria o renuncia de mandatos $ 500 m/n. Si fuera más de un otorgante se cobrará $ 100 m/n por cada otorgante que excediere.

Protestos

c) Por las actas de protesto, por falta de aceptación o pago de letras de cambio, pagarés, vales y cheques cuyo monto no excediere de $ 10.000 m/n, $ 500 m/n. De $ 10.001 m/n en adelante $ 500 m/n más el 5 por mil sobre el excedente del límite.

Los honorarios establecidos precedentemente no comprenden los gastos de movilidad ni la expedición de testimonios y rigen para el protesto contra una sola firma; por cada firma que excediere, por cada nueva notificación o diligencia se cobrará además $ 200 m/n.

Actas de notoriedad y de protesta

d) Por actas de comprobación de notoriedad o de protesta, cuando se otorgaren en la escribanía, de $ 500 m/n a $ 2000 m/n; si se otorgaran fuera de ella, de $ 2000 m/n a $ 5000 m/n.

Notificaciones

e) Por cada notificación de actos instrumentados en el protocolo o en forma extraprotocolar, constaren o no aquéllas en el mismo documento, $ 500 m/n con excepción de las diligencias previstas en el inciso c) in fine de este artículo.

Comunicaciones, recibos, extinción de derechos reales, finiquitos, cartas de pago y liberaciones sin cargo

f) Por las escrituras de recibo, extinción total o parcial de derechos reales o personales $ 500 m/n, cuando su monto no exceda de $ 10.000 m/n; de ahí en adelante, se percibirá además el 3 por mil sobre el excedente.

Por finiquitos, cartas de pago, sin fijar valores, aprobación de rendiciones de cuentas y liberaciones sin cargo de un solo inmueble, $ 500 m/n. Las liberaciones de más de un lote o unidad, sea que como tales existieran jurídicamente en el momento de constituirse el derecho real, sea que resultaren de posteriores divisiones físicas o jurídicas, devengarán un honorario adicional de $ 300 m/n por cada lote o unidad desafectada.

Testamento por acto público

g) Por testamento por acto público de $ 1000 a $ 5000 m/n. Si en él se hiciere declaración de bienes, particiones, legados u otras disposiciones de valor determinable, se adicionará al honorario fijado el 25 por ciento del que resultara por aplicación del artículo 2° sobre los valores respectivos.

h) Por acta de entrega de testamento cerrado, $ 1000 m/n. Si su guarda se encomendare al escribano, $ 1500 m/n.	**Testamento cerrado**
i) Por reconocimiento de hijos y por discernimiento de tutela o curatela, $ 1000 m/n.	**Reconocimiento de hijos, discernimiento de tutela o curatela**
j) Por aceptación de herencia, $ 1000 m/n.	**Aceptación de herencia**
k) Por aclaración, ratificación, confirmación, aceptación o rectificación de actos o contratos, así como por las declaraciones relacionadas con documentos ya otorgados, de $ 500 a $ 3000 m/n.	**Modificación de actos y contratos**
l) Por compromiso arbitral, $ 2000 m/n.	**Compromiso arbitral**
m) Por acta de rifa o sorteo, de asamblea o comisión, de comprobación de pérdida de títulos, de $ 1000 a $ 3000 m/n, además del recargo del artículo 17, cuando correspondiere.	**Actas de rifa o sorteo, de asamblea, comisión y de comprobación de pérdida de títulos**
n) Por certificación de una firma, $ 200 m/n más $ 100 m/n por cada otra firma que se certificare en el mismo instrumento, y si también se certificara el carácter que inviste el firmante, $ 100 m/n más. Por certificación de contrato o acta, $ 300 m/n; de envío de correspondencia, $ 300 m/n; certificación de vida, $ 100 m/n.	**Certificaciones de firmas, contratos, envíos de correspondencia y vida**
ñ) Por autorización a menor de edad para ejercer el comercio, $ 500 m/n; para viajar al o del extranjero, $ 300 m/n.	**Autorizaciones a menores de edad**
o) Por cargo y presentación de un escrito judicial o administrativo, $ 400 m/n.	**Cargo en escrito**
p) Por cada foja o fracción del primer testimonio de protesto, $ 100 m/n; por foja o fracción de segundos testimonios de cualquier escritura, sea a pedido de parte o por orden judicial, $ 200 m/n.	**Testimonio de protesto. Segundos testimonios**
q) Por cada foja de testimonio o certificación sobre asientos de libros o actas, $ 200 m/n.	**Testimonio o certificación de asientos de libros o actas**
r) Por la formación de legajos de ventas de inmuebles a plazos en razón del número de lotes que resultaren del plano correspondiente, conforme con la siguiente escala: hasta 30 lotes, $ 450 m/n; de 31 a 100 lotes, el importe de $ 450 m/n más $ 10 m/n por cada lote; más de 100 lotes, el importe de $ 1000 m/n más $ 5 m/n por cada lote.	**Legajos de loteos**

Inscripción, transferencia o rescisión de libretas de venta a plazo

Por inscripción de libreta de venta de inmueble a plazo en el registro respectivo, $ 300 m/n; por transferencia de las mismas o rescisión del contrato, $ 500 m/n; todo ello sin perjuicio de lo que corresponda de conformidad al artículo 12 de este arancel.

Boletos de compraventa y otros contratos. Constitución provisoria de sociedades

s) Los documentos de constitución provisoria de sociedades y de promesas o compromisos de celebrar contratos o de transmitir o de constituir derechos reales, devengarán el 30 por ciento del honorario correspondiente al monto de éstos, importe que se deducirá del honorario aplicable al documento por el que se formalice definitivamente el contrato, siempre que aquél se otorgare ante el mismo escribano.

Inventarios

t) Por los inventarios judiciales o extrajudiciales, se percibirá el honorario fijado por el artículo 2° de la presente ley.

Licitaciones

u) Por la intervención en licitaciones, el 3 por mil sobre el monto de la adjudicación con un mínimo de $ 2000 m/n.

Declaración de obra nueva

v) Por las escrituras de declaración de obra nueva, $ 1000 m/n cuando la superficie cubierta no exceda de 100 metros cuadrados y $ 2000 m/n cuando la superficie sea mayor.

Automotores

w) Por las escrituras en que se declarare el dominio sobre automotores o se protocolizaren los antecedentes de su adquisición, $ 500 m/n.

Fecha cierta

Art. 8° - Por las escrituras de fecha cierta se cobrará un honorario de $ 500 m/n, si el monto del respectivo documento no excediera de $ 100.000 m/n; si superase ese límite, se percibirá $ 500 m/n más el 5 por mil sobre el excedente. Cuando el documento no indicare cantidad se cobrará un honorario convencional.

Transcripción, inserción o protocolización de documentos privados

En ningún caso, con excepción del supuesto previsto en el párrafo final de esta norma, el honorario excederá de $ 3000 m/n. Cuando se otorguen escrituras de transcripción, o inserción o protocolización de documentos privados con la concurrencia de todas las partes, el autorizante percibirá el honorario que hubiere correspondido si el acto o contrato contenido se hubiere formalizado en documento notarial.

Monto imponible para actos determinados

Art. 9° - El honorario de las escrituras que se indican en el presente artículo se determinará mediante la aplicación de las siguientes alícuotas:

a) En las que se constituya el "Bien de Familia", el 1 % de la valuación fiscal.

b) En las de convenio de medianería, el 5 por mil del valor fijado por las partes.

c) En las de transferencia o constitución de derechos reales sobre automotores, el 5 por mil sobre el precio fijado.

El honorario por los documentos continentes de los actos previstos en los incisos b) y c) no podrá ser inferior a $ 1000 m/n.

Documentos habilitantes

Art. 10 - Por la transcripción o agregación al protocolo de copias autenticadas de documentos habilitantes se cobrará $ 100 m/n por cada foja o fracción a cargo de la parte que la motiva.

Actuaciones no previstas

Art. 11 - Por todo documento, acto, diligencia, gestión, proyecto o consulta, cuyo honorario no estuviere determinado en la presente ley, el escribano fijará el que estime corresponder.

Diligenciamiento de certificados

Art. 12 - Por la solicitud y/o diligenciamiento de cada uno de los juegos de certificados que correspondan para la formalización de actos o contratos, el escribano percibirá del titular o transmitente del dominio la suma de $ 700 m/n si el valor de aquéllos no excediere de $ 50.000 m/n; excediendo dicho importe $ 700 m/n, más el 2 por mil sobre el expresado excedente. Para el caso de una sola escritura en que deban pedirse varios juegos de certificados, procederá como si se tratare de un juego único, tomando en cuenta, al efecto, el valor total del acto o contrato. El importe resultante no podrá ser inferior a la suma de $ 500 m/n para cada juego diligenciado. En ningún caso, la retribución por este concepto podrá exceder de $ 10.000 m/n.

Relaciones de títulos

Art. 13 - Por la recopilación de antecedentes para efectuar el estudio de títulos, los escribanos de registro percibirán del titular o transmitente del dominio, por cuenta propia o por la de los escribanos referencistas, cuando éstos fueren quienes efectuaron el trabajo, el honorario que determina la siguiente escala:

a) Escrituras de un valor hasta $ 50.000 m/n, $ 700 m/n.

b) Escrituras de un valor de más de $ 50.000 m/n hasta $ 1.500.000 m/n, $ 700 m/n más el 2 por mil sobre el excedente de $ 50.000 m/n.

c) Escrituras de más de $ 1500.000 m/n, $ 3600 m/n más el 1 por mil sobre el excedente. Si para efectuar esa recopilación debieran los escribanos verificar antecedentes en localidades distantes más de 50 kilómetros del lugar donde ejerce su función el

autorizante, cobrará el honorario establecido con un recargo del 20 por ciento.

Impuesto a las ganancias eventuales

Art. 14 - Por la determinación del impuesto a las ganancias eventuales y llenado de los formularios respectivos se cobrará $ 200 moneda nacional y además $ 100 m/n por cada transmitente que exceda de uno.

Monto imponible

Art. 15 - Para la determinación del honorario se considerarán como enteras las fracciones de $ 1000 m/n que resulten del valor o monto de los actos o contratos instrumentados.

Vivienda propia

Art. 16 - El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos podrá, por dos tercios de votos de sus miembros, autorizar bonificaciones arancelarias de carácter especial para la instrumentación de actos jurídicos relacionados con la vivienda propia u otras situaciones similares que ese Cuerpo determine.

Escrituras judiciales y otorgadas en días u horas inhábiles

Art. 17 - El arancel se incrementará con un recargo del cincuenta por ciento (50 %) con respecto a las escrituras en que deban relacionarse expedientes judiciales, directa y necesariamente vinculados con el otorgamiento y las que deban otorgarse fuera de la escribanía en días o en horas no hábiles. Exceptúanse de la regla contenida en la parte final del párrafo precedente los documentos notariales que deban otorgarse fuera de la notaría por su misma naturaleza y aquellos que instrumenten la adquisición de la vivienda propia solventada total o parcialmente con préstamos acordados por instituciones oficiales o personas jurídicas de derecho público, los préstamos mismos y las simultáneas con ellos.

Pluralidad de actos o contratos en una misma escritura

Art. 18 - Cuando en una misma escritura se instrumentaren dos o más actos o contratos, aun entre las mismas partes y aunque uno de ellos fuere mera consecuencia del otro, o cuando se asegurare el pago de saldos de precio mediante la constitución de derechos reales u otras garantías, se percibirán íntegros los honorarios correspondientes a cada uno de esos actos, contratos o constitución de garantías, según lo establecido en la presente ley.

Percepción de honorarios y gastos

Art. 19 - En el mismo momento en que se otorgare el documento notarial o se prestare el servicio profesional, el escribano percibirá sus honorarios y los importes destinados al reembolso o pago de impuestos, derechos, tasas y contribuciones y otros gastos que pudieren corresponder. En las operaciones sobre inmuebles el escribano podrá solicitar se le anticipe el importe correspondiente al gasto de los sellos de certificados y su diligenciamiento, como así, una vez despachados éstos, las sumas necesarias para el pago de los impuestos adeudados. El escribano dará recibo detallado por rubros, indicando la naturaleza y monto

del acto, contrato u operación que documente o servicio que presta.

Escrituras sin efecto

Art. 20 - Si quedare sin efecto el otorgamiento de una escritura en trámite por desistimiento de cualquiera de las partes intervinientes o por causas atribuibles a éstas, se cobrará el 20 % del honorario establecido para dicha escritura. Si ya se hubieren solicitado todos los certificados y se estuviera en condiciones de escriturar, se cobrará el 40 %. Para el caso que pasada la escritura en el protocolo, la misma no se otorgare por iguales causas se cobrará el 60 %. Si la escritura desistida o diferida se otorgara con posterioridad, entre las mismas partes, sin necesidad de ampliar los certificados, excepto el de dominio, se cobrará el honorario que corresponda más un 20 % por la escritura que quedó sin efecto. En todos los casos el escribano percibirá además, el importe determinado en esta ley por diligenciamiento de certificados y recopilación de antecedentes, siendo solidaria la responsabilidad de las partes por todos estos conceptos.

Actuaciones que comprende el honorario

Art. 21 - El honorario determinado para la escritura incluye la expedición de los testimonios correspondientes, con excepción a lo dispuesto en el artículo 7°, inciso p) y la inscripción en los Registros de la Propiedad, de Automotores o de Testamentos, si procediere. Por la tramitación de inscripciones de actos o contratos en otros registros públicos se percibirá un honorario convencional.

Competencia del Colegio

Art. 22 - Corresponde exclusivamente al Colegio de Escribanos adoptar las medidas necesarias para la uniforme y estricta aplicación de este arancel y expedirse en consulta sobre su interpretación.

Honorario a determinar por el escribano

Art. 23 - En aquellos casos en que proceda la aplicación de un honorario susceptible de regulación entre un mínimo y un máximo, es facultativo del escribano determinar el quantum pudiendo las partes, en caso de disconformidad, ocurrir ante el Colegio de Escribanos, que intervendrá y resolverá como árbitro. Consentida dicha intervención, la decisión que adopte será inapelable.

Retención de documentos por cuentas impagas

Art. 24 - Si como consecuencia de la determinación del honorario, gastos e impuestos de la escritura, mediare reclamación y el deudor no afianzare satisfactoriamente el importe requerido por el escribano, éste podrá retener los testimonios y documentos que correspondan a la parte deudora hasta el pago o afianzamiento de su crédito.

Carácter ejecutivo de las cuentas

Las facturas correspondientes a documentos notariales otorgados, conformados por el Colegio de Escribanos, tendrán el carácter de títulos ejecutivos.

Derechos de las partes

Independientemente del resultado del juicio ejecutivo, tendrán siempre las partes los derechos que les acuerden los artículos 25 y 26, salvo el caso previsto en el artículo 23.

Competencia del juez notarial

Art. 25 - Toda cuestión que se suscitare entre las partes o entre éstas y el escribano con motivo de la aplicación de la presente ley, deberá ser resuelto sumariamente por el juez notarial.

Procedimientos para resolver cuestiones planteadas por la aplicación de la ley

Art. 26 - El procedimiento a que se refiere el artículo que antecede se sustanciará en la siguiente forma: del escrito que presente el actor se dará traslado al demandado, con entrega de copias, para que lo conteste y comparezca a estar a derecho, dentro del término de quince días de notificado. A estos escritos deberá agregarse el testimonio de la escritura o su copia simple autenticada, así como la factura que origina la cuestión, y cuanta otra documentación sea necesaria.

Declarada la cuestión de puro derecho, el juez deberá dictar sentencia dentro de los 30 días del llamamiento de autos para resolver.

Si correspondiere abrirse el juicio a prueba, así lo declarará el Juzgado, debiendo producirse la misma dentro de los cuarenta días de notificado el auto que así lo declare, ampliable con arreglo a la distancia.

Acreditado el vencimiento del término de prueba mediante certificado del actuario, dará cuenta al juez, quien dispondrá la agregación de las producidas y llamará autos para resolver.

De la sentencia podrá recurrirse por revocatoria ante el mismo Juzgado, o por apelación ante el Tribunal Notarial. Estos recursos deberán interponerse dentro de los seis días de notificada la misma.

Concedido el recurso, las partes podrán presentar un memorial dentro de los 10 días de notificada la resolución. Vencido este plazo, que es común, deberá dictarse sentencia dentro de los 30 días de transcurrido el mismo.

En todo lo no previsto en este artículo serán de aplicación subsidiaria las disposiciones pertinentes del Código de Procedimientos Civiles y de la ley N° 6191.

Prohibiciones

Art. 27 - El escribano no podrá cobrar un honorario superior ni inferior al que resulte conforme a las normas de esta ley. Repútase de ningún valor toda renuncia del escribano al cobro de gastos u honorarios y toda participación de los mismos a cualquier persona, con excepción de lo dispuesto en los artículos 28 y 31.

Art. 28 - Son lícitas las sociedades permanentes o accidentales entre escribanos para la distribución de honorarios. El escribano actuante será directamente responsable de la estricta aplicación de este arancel.

Sociedades entre escribanos

Art. 29 - Prohíbese todo convenio entre escribanos y quienes requieran sus servicios, del que resultare que aquéllos perciben sueldos o retribuciones fijas por su actuación fedataria.

El escribano que viole esta prohibición será pasible de las sanciones que determina el artículo 85 de la ley N° 6191.

Prohibición

Art. 30 - Las personas que impidieren u obstaculizaren la aplicación de esta ley o que de cualquier manera transgredieren sus normas, se harán pasibles de una multa de $ 5000 m/n la primera vez, y de $ 10.000 m/n en caso de reincidencia. Si el infractor fuere escribano titular adscripto o suplente de registro de esta provincia, la sanción equivaldrá al duplo de los importes consignados. En caso de segunda reincidencia será suspendido en el ejercicio profesional por un término de seis meses a tres años. Las penas serán impuestas por el Juzgado Notarial si se tratare de escribanos en ejercicio en jurisdicción de esta provincia, y en los demás casos, por los órganos jurisdiccionales competentes.

Las sumas que se percibieran por aplicación de las multas previstas, ingresarán a la Caja de Previsión Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

Obstrucción en la aplicación de la ley. Sanciones

Art. 31 - De los honorarios que anualmente se percibieren por aplicación del arancel contenido en esta ley, con excepción de las retribuciones a que se refieren los artículos 12, 13 y 14, el escribano participará con el 15 % a los empleados de la escribanía. La distribución se efectuará de acuerdo con lo que se conviniere entre el escribano y sus empleados, previa deducción del importe que resulte conforme a lo dispuesto por el artículo 32.

La participación en el referido 15 % integra el salario del empleado, debiendo el escribano completar el mínimo, que establecen las leyes en vigencia, si aquella participación no la cubriere, con sujeción a lo dispuesto en el punto siguiente. Se reputarán pagos a cuenta los anticipos del porcentaje de participación que mensualmente realiza el escribano, debiéndose proceder al reajuste definitivo dentro de los quince días de finalizado el trimestre, o de la cesación de servicios del empleado.

Participación para el personal de escribanías

Art. 32 - (Texto según ley N° 8566) En las declaraciones juradas de cada escritura que se otorgue cualquiera fuese el escribano autorizante aun en actos originados fuera de la jurisdicción de la Provincia, se abonará la suma de diez pesos ($ 10) con destino a la "Asociación Empleados de

Aporte para la Asociación de Empleados de Escribanía

Escribanía de la Provincia de Buenos Aires Gremial, Mutual y Cultural". Dicho importe será abonado por el escribano, el que, en el caso de tener personal en relación de dependencia, descontará de los haberes de sus empleados el cincuenta por ciento (50 %) de la cantidad que deba cobrar. El Poder Ejecutivo reajustará anualmente la suma mencionada en párrafo anterior de acuerdo con la variación producida en el índice de precios al consumidor publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El Banco de la Provincia de Buenos Aires depositará las sumas que se recauden en virtud de lo dispuesto por este artículo en una cuenta especial que a esos efectos deberá abrir la entidad beneficiaria.

Publicidad del Arancel

Art. 33 - Todas las escribanías tendrán a disposición del público un ejemplar de esta ley, que imprimirá y autenticará el Colegio de Escribanos.

Art. 34 - Derógase el decreto ley N° 24.036/57, y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

Art. 35 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.